

충남대학교병원

징계 · 개선 · 통보요구

제 목 병원 소유 의료장비 및 의약품 무단 사용

관계부서 ☆☆병원 헬스케어센터

내 용

1. 사건 개요

2023년 8월 본 감사실로 ☆☆▽▽대학교병원(이하 ‘☆☆병원’ 이라 함) ☆☆☆☆센터 직원의 의료장비(CT) 무단사용에 대한 익명의 제보가 있었고, 제보내용에 대한 사전 조사를 통해 제보내용이 일부 사실로 확인됨에 따라, 별도 조사의 필요성이 크다고 판단되어 특별감사에 임하게 되었다. 다만, 제보 당시 다른 감사 일정으로 감사 시기는 조정하였다.

2. 관계 법령 및 규정 등

가. 관계 법령

「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의2에 따르면 “의료기사”란 의사 또는 치과 의사의 지도 아래 진료나 의화학적(醫化學的) 검사에 종사하는 사람을 말하며, 「같은 법률」 제2조에 의하면 의료기사의 종류를 임상병리사, ㉠㉡㉢사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사 및 치과위생사로 정의하고 있고, ㉠㉡㉢사의 업무 범위를 ㉠㉡㉢ 등의 취급 또는 검사 및 ㉠㉡㉢ 등 관련 기기의 취급 또는 관리로 정하고 있으며, 「같은 법률 시행령」 제2조 [별표1]에서는 ㉠㉡㉢사의 업무 범위¹⁾를 보다

1) 「의료기사 등에 관한 법률 시행령」 제2조 [별표1] 에서 정하고 있는 ㉠㉡㉢사의 업무 범위

가. ㉠㉡㉢ 등의 취급·검사 및 ㉠㉡㉢ 등 관련 기기의 취급·관리에 관한 다음의 구분에 따른 업무

1) ㉠㉡㉢기기와 부속 기자재의 선택·관리

2) 방사성동위원소를 이용한 핵의학적 검사

3) 의료영상진단기와 초음파진단기의 취급

4) 전리㉠㉡㉢(電離放射線, 물질을 통과할 때에 이온화를 일으키는 ㉠㉡㉢)·비전리㉠㉡㉢의 취급

나. 그 밖에 ㉠㉡㉢ 등의 취급·검사 및 ㉠㉡㉢ 등 관련 기기의 취급·관리에 관한 업무

상세히 명시하고 있다.

또한, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에 의거 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 되며, ▽▽대학교병원 임직원은 「같은 법」 제2조(정의)²⁾에서 정하는 공직자에 해당한다.

나. ▽▽대학교병원 규정

「부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영 지침」 제4조(임직원의 청렴의무) 제1항에 따르면 “임직원은 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다” 라고 되어 있으며, 「청렴행동수칙 운영지침」 제3조(청렴행동수칙) <별표2> 직원 청렴행동수칙 제3호에서는 “직원은 직무와 관련하여 개인 이익을 추구하지 않으며, 직무수행 중 알게 된 보안 사항과 개인정보 등을 외부에 유출하지 아니 한다” 라고 되어 있다.

또한, ▽▽대학교병원 「임직원 이해충돌방지제도 운영지침」 제4조(임직원의 의무)에서는 “임직원은 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정하고 청렴하게 수행하여야 한다.” 라고 규정되어 있다.

2) 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공공기관”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다.

가. 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 고위공직자범죄수사처, 국가인권위원회, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다)과 그 소속 기관

나. 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 집행기관 및 지방의회

다. 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육행정기관

라. 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체

마. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관

바. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 또는 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 각급 국립·공립 학교

2. “공직자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

가. 「국가공무원법」 또는 「지방공무원법」에 따른 공무원과 그 밖에 다른 법률에 따라 그 자격·임용·교육훈련·복무·보수·신분보장 등에 있어서 공무원으로 인정된 사람

나. 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 공공기관의 장과 그 임직원

다. 제1호 바목에 해당하는 각급 국립·공립 학교의 장과 교직원

아울러, 「복무규정」 제4조(성실 의무)는 “직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다”로 되어 있고, 「같은규정」 제8조의2(품위유지의 의무)에서는 “직원은 직무의 내외를 불문하고, 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 명시하고 있으며, 「인사규정」 제61조(징계사유) 제1호 및 제7호에 의거 “법령 및 제 규정에 의한 준수사항을 위반하였을 경우”와 “금품 비위, 성범죄, 채용비위, 음주운전 등 직무 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때”는 징계사유에 해당한다.

따라서, ▽▽대학교병원 임직원은 직무와 관련하여 관계 법령 등에서 업무의 범위를 정하고 있다면 관계 법령 등을 준수할 수 있도록 최선을 다하여야 하며, 청렴한 직무 수행을 통해 병원 소유의 물품 및 장비 등을 사적인 용도로 사용하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사 확인 사항

가. ☆☆병원 ☆☆☆☆센터 업무에 관한 사항

☆☆병원 ☆☆☆☆센터는 건강검진을 통한 질병 발생 예방 및 조기 진단, 건강검진 및 사후 상담 활동, 전문 진료과 연계 및 치료 협진 체계 구축 등 「☆☆▽▽대학교병원 ☆☆☆☆센터 운영규정」 제3조(직무)에 의거 관련 업무를 수행하고 있다.

1) ☆☆병원 ☆☆☆☆센터 건강검진 프로세스

① 검진 예약(방문 또는 전화 → 검진 패키지 선택 → 검진일 확정) → ② 검진 시행(검진 비용 납부 → 검진 실시 → 귀가) → ③ 결과 상담(방문 또는 전화(전문의 상담))

일반적으로 ☆☆병원 ☆☆☆☆센터에서 건강검진 프로세스는 상기 표와 같고 개인 건강검진의 목적은 현재 건강 상태 등을 확인하여 질병 발생 전에 이를 예방하거나 조기 진단 등을 통해 신속히 치료하여 질병의 악화를 방지하기 위함이며, ☆☆병원 ☆☆☆☆센터에서는 이와 관련된 검사항목을 패키지 등으로 구성하여 수검자에게 제공하고 있다.

따라서, 개인 건강검진의 경우 의사의 처방이 아닌 사전 구성된 패키지 및 추가 검사항목을 수검자가 선택하여 검진일에 실시하는 것이므로 ☆☆병원 ☆☆☆☆센터에서 시행하는 일반적인 검사는 의사의 처방이 필수적으로 진행되는 것은 아니다.

2) 조영제를 사용하는 검사의 경우

다만, ☆☆병원 ☆☆☆☆센터에서는 조영제를 사용하는 CT 검사 등의 경우 「의료법」 제24조의2³⁾에 의거 설명 의무가 있는 전문의가 검사 전 면담을 통해 검사의 목적, 조영제 사용에 따른 부작용 등에 대해 설명하고 관련 동의서에 서명을 받고 있다.

그리고 ♡♡♡사는 관련 지침⁴⁾ 등에 따라 조영제 사용 검사 전 확인 사항을 점검하고 필요에 따라 조치 후 검사를 시행하고 있으며, 조영제는 제조회사 허가 기준에 따라 개봉 후 24시간 이내 사용하고 사용 후 남은 잔여량은 전량 폐기하고 있다.

3) CT 장비 관리에 관한 사항

☆☆병원 ☆☆☆☆센터에서는 CT 검사에 따른 수검자의 CT 영상은 기본적으로 CT 장비 본체에 저장되며, 이후 판독 등을 위해 필요한 경우 별도 업무용 PC 등에서 보정작업 등을 거쳐 최종 완성된 영상을 PACS 시스템에 전송하여 관리하고 있다.

한편, CT 검사 중 환자의 움직임 등으로 재검사가 필요한 경우(이에 따른 검사 비용을 수검자에게 추가 부과하지 않음)가 있으며, 이 경우 수검자의 CT 검사

3) 「의료법」 제24조의2(의료행위에 관한 설명) ① 의사·치과의사 또는 한의사는 사람의 생명 또는 신체에 중대한 위해를 발생하게 할 우려가 있는 수술, 수혈, 전신마취(이하 이 조에서 “수술등”이라 한다)를 하는 경우 제2항에 따른 사항을 환자(환자가 의사결정능력이 없는 경우 환자의 법정대리인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 설명하고 서면(전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 그 동의를 받아야 한다. 다만, 설명 및 동의 절차로 인하여 수술등이 지체되면 환자의 생명이 위협하여지거나 심신상의 중대한 장애를 가져오는 경우에는 그러하지 아니하다. <이하 생략>

4) ☆☆☆△△대학교병원 ○○○○○○실에서는 조영제 영상검사 시 메포민 복용 프로세스 점검 및 표준화를 위해 「조영제 영상검사 시 메포민 복용 지침 TF」 개최한 바 있으며, 이에 따른 “조영제 영상검사 시 지침”을 전부서에 안내함. [○○○○○○○실-847(2022.05.16.)]

영상은 CT 장비 본체에는 검사한 횟수만큼 저장되나, PACS 시스템에는 판독을 위한 최종 영상만이 전송된다.

이에, CT 장비 본체에 저장된 검사 영상은 원활한 장비 운용을 위해 주기적으로 삭제하거나 필요시 삭제를 통해 영상 저장 공간을 확보하여 장비를 관리하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☆☆병원 ☆☆☆☆센터 운영지원팀 소속 직원 ○○○ 5급 ☆☆☆(이하 ‘☆☆☆’이라 함)은 2021년 5월부터 ☆☆☆☆센터 CT검사실 ♀♀♀사로 근무하면서 2022년 1월부터 2023년 6월까지 다음【표1】과 같이 가족 및 친구 등 ■명에게 공식적인 절차 없이 병원 자산인 CT를 임의 판단하에 총 ■■회에 걸쳐 무단으로 사용(촬영)하였다.

【표1】☆☆병원 ☆☆☆☆센터 ☆☆☆ 직원의 CT 무단 사용(촬영) 내역

연번	CT 검사항목	사용(촬영)일	사용(촬영)시간	대상자	관계	조영제 사용여부	비고
[Redacted Content]							

또한, 【표1】의 [Redacted] 정당한 절차라면 의사가 수검자에게 조영제 부작용 등에 대해 사전 설명 및 관련 동의서를 받고 시행해야 하는 ‘조영제 사용 CT 검사’로 ☆☆☆은 자격이 없음에도 정당한 절차도 없이

무단으로 임의 판단하에 ■회 사용(촬영)하였으며, 이때 사용한 조영제는 다른 검진환자들이 사용하고 남은 잔여량을 폐기하지 않고 모아서 사용하였다.

그리고 이렇게 무단 촬영한 총 ■■건의 CT 영상을 별도 업무용 PC에 보관하던 중 이번 특별감사에 앞서 삭제하였다.

관련자 주장 및 판단

☆☆☆은 이러한 상황을 유발한 것에 대하여 깊이 반성하고 있으며, 본 사안에 대하여 본인의 어머니인 정♀♀ 경우 이상 증상과 통증 및 코로나19 감염 등으로 건강이 염려되어서, 본인의 자녀인 ☆☆☆은 공원에서 놀던 중 바닥에 머리를 부딪친 일이 있어 부모로서 걱정되고 급한 마음에 무단으로 CT를 사용(촬영)하였다고 진술하였다.

또한, 조영제 CT 검사에 대하여 잘못을 인정하면서도 당시 사용한 조영제는 적정사용량 대비 20~30% 적게 사용하였으며, 어머니 정♀♀과 친구 ♀정♀는 각각 본원 및 타 병원 등에서 부작용 없이 조영제 CT 검사를 받은 적이 있었고 친구 ♀정♀의 경우 당시 ☆☆☆☆센터 건강검진 수검자였기에 신기능 검사 수치가 정상범위임을 추가적으로 확인하여 큰 문제는 발생하지 않을 것으로 판단하였다고 진술하였다.

그러나, 가족의 건강이 걱정되는 마음과 지인을 위해서 위와 같은 행위를 하였다는 ☆☆☆의 답변은 정당성이 없어 보인다. 오히려 가족의 건강이 염려되는 상황이었다면 공식적인 절차를 통해 전문의 진료를 받아 그 결과를 확인하는 것이 합당하였다는 점, 이후 일회성에 그치지 않고 최근에 무단으로 CT를 사용한 횟수가 더 증가하였다는 점, 그 대상이 가족에서 친구로 확대된 점, ♀♀♀사로서 조영제 부작용의 위험성을 누구보다 더 잘 알고 있었다는 점 등을 고려하였을 때 이와 같은 소명은 받아들이기가 어렵다.

한편, 위 사안과 관련하여 병원 재산의 사적 사용은 그 비위 정도가 가볍다고

볼 수 없는 바, 무단으로 CT를 사용한 것에 대한 비용 환수를 고려하였으나, CT 촬영 행위만으로 별도의 수가를 책정하기 어려운 점, 촬영된 영상이 타 병원 진료 등에 활용되거나 전문의 판독 등은 이뤄지지 않았다는 점, 통상 환자의 귀책 사유로 CT 재검사 시에도 별도 수가는 반영하고 있지 않다는 점 등을 고려하였다.

징계요구 양정 등

☆☆병원 ☆☆☆☆센터 운영지원팀 ○○ 5급 ☆☆☆이 관련 직무를 수행하면서 병원 자산인 ☆☆☆☆센터 내 CT 장비를 공식적인 절차 없이 무단으로 사적 사용 (총 ■■■회)하고 임의 처리하였다.

이 중 ■회는 조영제를 사용한 CT 검사로 해당 검사는 부작용 등으로 절차에 따라 주의가 요구되는 검사였지만, 의사의 별도 지시 없이 임의로 판단하여 시행하였다.

또한, 관련 내용이 언론에도 보도되어 우리병원의 대·내외 신뢰도를 저해하였다.

다만, 조영제 사용과 관련하여 정○○과 ○정○○의 조영제 CT 검사 이력 및 신기능 검사 수치 등은 확인 하였다는 점, 다행히 대상자에게서 실제 부작용이 발생하지 않은 점과 병원에 큰 재산상 피해가 발생하지 않은 점, 관련자 및 당사자 진술 등에 따라 그 외 위반 사례는 없는 것으로 보이는 점 등을 종합하여 판단하였다.

○○ 5급 ☆☆☆의 이러한 비위행위는 「공직자의 이해충돌 방지법」 및 우리 병원 「부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영 지침」, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」, 「복무규정」 제4조(성실 의무) 및 제8조의 2(품위유지의 의무)를 위반한 것이며, 이는 「인사규정」 제61조(징계사유) 제1호 및 제7호에 의하여 징계사유에 해당하고, 「같은규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 의거 ‘비위의 정도가 심하고 중과실의 비위행위’로 중징계(정직)에 해당한다.

법률 위반 관련 참고사항

「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의2 와 제2조를 종합하면 ♡♡♡사는 의료 기사이며 의사의 지도 아래 진료나 의화학적 검사에 종사하는 사람으로 정의할 수 있으며, ○○ 5급 ☆☆☆이 의사의 지도나 지시 없이 임의 판단하에 부작용 발생 우려가 있는 조영제 사용 CT 검사를 시행한 것은 「의료기사 등에 관한 법률」에 반하는 행위라고 할 수 있으나, 그에 따른 처벌 조항은 명확하지 않다.

다만, 「같은 법률」 제22조 제1호 ‘품위를 현저히 손상시키는 행위를 한 경우’에 ○○복지부장관이 6개월 이내의 기간을 정하여 그 면허자격을 정지시킬 수 있다고 되어 있다.

또한, 「의료법」에 관한 대법원 판례⁵⁾(대법원 2018. 6. 19, 선고 2017도 19422 판결)에 의하면 ‘의료기사라 할지라도 의료기사법 및 같은 법 시행령이 정하고 있는 업무의 범위와 한계를 벗어나는 의료행위를 하였다면, 무면허 의료행위에 해당하고, 이는 비록 의사나 치과의사의 지시나 지도에 따라 이루어졌더라도 마찬가지이다’라고 판시하고 있다.

아울러, 대한♡♡♡사협회의 질의사항(조영제 자동주입기 사용시 3-way 연결 또는 분리 업무에 대한 유권해석에 대한 ○○복지부 회신(2021.12.07.))을 참조하면 「의료기사 등에 관한 법률 시행령」 제2조 제1항에서 ♡♡♡사는 전리 및 비전리

5) [1] 의료법 제27조 제1항은 의료인에게만 의료행위를 허용하고, 의료인이라고 하더라도 면허된 의료행위만 할 수 있도록 하여, 무면허 의료행위를 엄격히 금지하고 있다. 여기서 ‘의료행위’란 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 수술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료행위 및 그 밖에 의료인이 행하지 아니하면 ○○위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위를 의미한다. ‘의료인이 행하지 아니하면 ○○위생상 위해가 생길 우려’는 추상적 위험으로도 충분하므로, 구체적으로 환자에게 위험이 발생하지 아니하였다고 해서 ○○위생상의 위해가 없다고 할 수는 없다.

[2] 의료기사 등에 관한 법률(이하 ‘의료기사법’이라고 한다) 제1조, 제2조, 제3조 및 같은 법 시행령 제2조는 임상병리사, ♡♡♡사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사, 치과위생사를 의료기사로 분류하고, 의료기사의 면허를 가진 사람에게 의사 또는 치과의사의 지도에 따라 의료행위 중 위 시행령 제2조 제1항에서 정하는 일정한 분야의 업무를 할 수 있도록 허용하고 있다. 이는 의료인만이 의료행위를 할 수 있음을 원칙으로 하되, 의료행위 중에서 사람의 생명이나 신체 또는 공중위생에 위해를 발생시킬 우려가 적은 특정 분야에 관하여, 그 특정 분야의 의료행위가 인체에 가져올 수 있는 위험성 등에 대하여 지식과 경험을 획득하여, 그 의료행위로 인한 인체의 반응을 확인하고 이상 유무를 판단하며 상황에 대처할 수 있는 능력을 가졌다고 인정되는 사람에게 면허를 부여하고, 그들로 하여금 그 특정 분야의 의료행위를 의사의 지도에 따라서 제한적으로 행할 수 있도록 허용하는 취지라고 보아야 한다. 따라서 의료기사라 할지라도 의료기사법 및 같은 법 시행령이 정하고 있는 업무의 범위와 한계를 벗어나는 의료행위를 하였다면 무면허 의료행위에 해당하고, 이는 비록 의사나 치과의사의 지시나 지도에 따라 이루어졌더라도 마찬가지이다.

△△△의 취급과 △△△동위원소를 이용한 핵의학적 검사 및 의료영상진단기, 초음파 진단기의 취급, △△△기기 및 부속기자재의 선택 및 관리업무를 하도록 규정하고 있으며, 제2항에 따라 △△△사는 의사 또는 치과의사의 지도를 받아 △△△사의 업무를 수행할 수 있다고 명시하였고, ‘△△△사가 CT, MRI 등의 검사를 수행 시 주영제 자동주입기(오토인젝터)를 사용하여 조영제를 주입하는 것은 일반 조영제 주입방식과 달리 의사가 결정한 조영제 양이 주입된 오토인젝터를 의사의 지도하에 △△△사가 단순히 버튼을 조작하는 행위만을 하는 것으로, 버튼 조작 행위는 동 법 시행령 제2조에서 규정한 △△△기기 및 부속 기자재 관리로 볼 수 있으므로, 자동주입기를 통한 조영제 주입 및 기기관리는 △△△사 업무범위에 포함되며, △△△사가 의사 및 치과의사의 지도하에 수행할 수 있다’ 고 명시하였다.

이와 같은 대법원 판례와 ○○북지부의 회신을 종합하면, ○○ 5급 ☆☆☆의 의사의 지시나 지도 없이 조영제를 사용한 CT 검사를 3회 시행한 것은 「의료법」 제27조 제1항 위반 소지가 있다 할 것이다.

마지막으로 「같은법」 제87조의 2(벌칙) 제2항 제2호에 의하면 ‘의료법 제27조 제1항’을 위반한 자는 ‘5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처한다’로 명시되어 있고, 「같은법」 제91조(양벌규정)에 의하면 ‘법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제87조, 제87조의2, 제88조, 제88조의2, 제89조 또는 제90조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다’로 명시되어 있다.

조치할 사항 ▽▽대학교병원장은

- ① 병원 자산인 의료장비 CT를 무단으로 사적 사용한 ☆☆☆에게 「인사규정」 징계절차에 따라 징계처분(중징계-정직 이상) 하시고 (징계)
- ② 앞으로 관련 유사 사례가 발생하지 않도록 사용 후 폐기되는 조영제에 대한 관리방안을 강구하시기 바라며, (개선)
- ③ 「의료법」 및 「의료기사 등에 관한 법률」 위반의 소지가 있는 바, 「직원직무 관련 고발지침」에 의거 고발 여부 등을 검토하시어 적의 조치 하시기 바랍니다. (통보)

[관련자 : ☆☆병원 ☆☆☆☆센터 담당 ○○○ 5급 ☆☆☆ - 중징계]